الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي **الدورة: 2026**

الشعبة: تسيير واقتصاد

اختبار في مادة: القانون **المدة: 02 سا و30 د**

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأوّل

الجزء الأوّل: (06 نقاط)

أجب عن الأسئلة التّالية:

1) من مصادر الإيرادات العامّة نجد الرّسم، عرّفه واذكر خصائصه.

2) عرّف الإضراب واذكر شروط مشروعيّته.

3) عرّف النّفقة العامّة واذكر خصائصها.

الجزء الثّاني: (06 نقاط)

السّند (01):

"تُعتبر الشّركة بمجرد تكوينها شخصا معنويّا غير أنّ هذه الشّخصيّة لا تكون حجّة على الغير إلاّ بعد استيفاء إجراءات الشّهر التي ينصّ عليها القانون ..."

المادة 417 من القانون المدني

السّند (02):

" يتألّف عنوان الشّركة من أسماء جميع الشّركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة و(شركائهم)".

المادة 552 من القانون التجاري

" تنتهي الشّركة بوفاة أحد الشّركاء ما لم يكن هناك شرط مخالف في القانون الأساسي ..."

المادة 562 من القانون التجاري

المطلوب: انطلاقا من السّندين وعلى ضوء ما درست أجب عن الأسئلة التّالية:

1) عرّف عقد الشّركة.

2) استخرج ركن عقد الشّركة الوارد في السّند**(01)** ثمّ اشرحه.

3) اذكر الأركان الأخرى لعقد الشّركة غير الواردة في السّند**(01)**.

موقع الدراسة
eddirasa.com

4) من السّند **(02)**:

أ- حدّد النّوع القانوني للشّركة، برّر إجابتك.

ب- استخرج خاصّيّة لهذه الشّركة وسبب انقضائها.

جـ- اذكر الأسباب الخاصّة الأخرى لانقضاء هذه الشّركة غير الواردة في السّند.

الجزء الثّالث: (08 نقاط)

الوضعيّة:

- بمقتضى العقد التّأسيسي لشركة "**الفردوس**" استخرجنا المعلومات التّالية:
  - عدد الشّركاء: ستة (06).
  - يسأل الشّريك عن التزاماته بقدر حصّته في رأس مال الشّركة.
  - حصص الشّركاء اسميّة ولا يمكن أن تكون ممثّلة في سندات قابلة للتّداول بالطّرق التّجارية.
  - نشاط الشّركة: إنتاج وبيع المشروبات الغازيّة.
- نظرا لتزايد الطّلب على منتجات الشّركة، تمّ توظيف أربعة (04) عمّال مَوسميّين مع التّقيد بشروط التّوظيف.
- خلال نشاط الشّركة حدث خلل تقني في آلة تعبئة القارورات الغازيّة تسبّب فيه العامل "**نسيم**" عن قصد، ممّا استدعى إحالته على مجلس التّأديب وتمّ فصله عن العمل.
- قامت الشّركة باقتناء آلة جديدة من المُورّد "**عادل**" بقيمة 1500000 دج، وبهدف التّحكم في تشغيل هذه الآلة أُرسل العامل "**سفيان**" للتّكوين (تربص) لمدّة ثلاثة (03) أشهر.
- بعد أن أثبت العامل "**سفيان**" كفاءته في أداء عمله، تمّ نقله من درجة إلى درجة أعلى.

المطلوب: انطلاقا من الوضعيّة وعلى ضوء ما درست أجب عمّا يلي:

1) ما النّوع القانوني لشركة "**الفردوس**" ؟ برّر إجابتك.

2) ما هو العقد المبرم بين شركة "**الفردوس**" والعمّال المَوسميّين؟ حدّد نوعه مع التّبرير.

3) حدّد الوضعيّة القانونيّة لعلاقة العمل للعاملَيْن "**نسيم**" و"**سفيان**"، برّر إجابتك.

4) ماذا تسمى عمليّة إعادة نقل العامل "**سفيان**" من درجة إلى درجة أعلى؟ عرّفها.

5) حدّد نوع العقد المبرم بين شركة "**الفردوس**" والمورد "**عادل**"، عرّفه.

6) اذكر التزامات المُورّد "**عادل**" تجاه شركة "**الفردوس**".

موقع الدراسة
eddirasa.com

انتهى الموضوع الأوّل

الموضوع الثّاني

الجزء الأوّل: (06 نقاط)

أجب عن الأسئلة التّالية:

1) عرّف كُلاّ من الميزانيّة العامّة للدّولة وقانون الماليّة.

2) اذكر طرق تسوية النّزاعات الجماعيّة للعمل.

3) عرّف الضّريبة غير المباشرة وأعط مثالا عن ذلك.

الجزء الثّاني: (06 نقاط)

السّند (01):

من القانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 المتعلّق بعلاقات العمل:

المادة 61: " تتجسّد التّرقية في التدرّج داخل سلّم التّأهيل أو داخل التّرتيب السّلّمي المهني...."

المادة 80: " للعامل الحقّ في أجر مقابل العمل المؤدّى، ويتقاضى بموجبه مرتّبا أو دخلا يتناسب ونتائج العمل".

الجريدة الرّسميّة العدد 17 لسنة 1990

السّند (02):

المادّة 27 من الملحق الأوّل ضمن الفصل السّادس من الجريدة الرّسميّة بتاريخ :2022/11/17:

" في إطار الضّمان، يتعهّد الوكيل المعتمد بالتّكفل بالمركبات الّتي تكون فيها نقائص تصنيع والعيوب الظّاهرة و/أو الخفية وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصّالحة للاستعمال".

الجريدة الرّسميّة رقم 76 بتاريخ: 2022/11/17

المطلوب: انطلاقا من السّندين وعلى ضوء ما درست أجب عمّا يلي:

من السّند 01:

1) اشرح باختصار حالة التّرقية داخل التّرتيب السّلّمي المهني (الوظيفي).

2) أشار السّند إلى أحد العناصر الأساسيّة لعقد العمل:

أ – حدّد واشرح هذا العنصر.

ب – ماذا يمثّل هذا العنصر بالنّسبة لكل من العامل وصاحب العمل؟

من السّند 02:

1) استخرج التزام الوكيل المعتمد (البائع) في ضمان المبيع.

2) اشرح باقي التزامات الوكيل في ضمان المبيع.

موقع الدراسة
eddirasa.com

الجزء الثّالث: (08 نقاط)

الوضعيّة:

- في بداية الثّلاثي الأوّل من سنة **2025** تمّ تأسيس الشّركة التجارية "**العاصميّة**" الكائن مقرّها بحي الشّهداء–الجزائر، من طرف الإخوة الشّركاء "**رضوان**"، "**ياسر**"، "**نوال**" و"**مراد**" حيث تم تحرير عقد رسمي لدى الموثّق وإيداع نسختين منه بالسّجل التّجاري ونشر ملخّص العقد التّأسيسي بالنّشرة الرّسميّة للإعلانات القانونيّة وفي جريدة وطنيّة يوميّة.
- تضمّن الاتّفاق ما يلي:
  - المسؤوليّة الشّخصيّة والمطلقة على ديون الشّركة.
  - التّعاون الإيجابي بينهم والمساواة في المراكز.
  - تنتهي الشّركة في الحالة العاديّة بعد 20 سنة.
- حصص الشّركاء في رأس مال الشّركة كما يلي:
  - السّيدان "**رضوان**" و "**ياسر**": مبلغ نقدي **3000000** دج أُودع في الحساب البنكي للشّركة.
  - السّيدة " **نوال**": محل تجاري.
  - السّيد "**مراد**": خبرة في الإعلام الآلي لإدارة الشّركة.
- بعد سنوات من نشاط الشّركة، حدثت واقعتان أثّرتا على السّير العادي لنشاط المؤسّسة:
  - وفاة السّيد "**رضوان**".
  - صدور حكم قضائي في حق السّيد "**مراد**" يقضي بمنعه من ممارسة مهنته التّجارية.

المطلوب: انطلاقا من الوضعيّة وعلى ضوء ما درست أجب عمّا يلي:

1) حدّد النّوع القانوني للشّركة "**العاصميّة**". برّر إجابتك.

2) بعد تحديد النّوع القانوني للشّركة "**العاصميّة**" عرّفها واذكر خصائصها.

3) استخرج من الوضعيّة:

أ– الأركان الموضوعيّة الخاصّة والشّكليّة لهذه الشّركة.

ب– البيانات التي تضمّنها عقد الشّركة.

4) هل تستمر الشّركة في نشاطها بعد الواقعتين؟ برّر إجابتك.

موقع الدراسة
eddirasa.com

انتهى الموضوع الثّاني

عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الجزء الأول:		**06**
1) تعريف الرسم وذكر خصائصه:		
أ ـ تعريف الرسم: هو مبلغ مالي نقدي يدفعه الشخص مقابل خدمة تؤديها له هيئة عامة أو نفع خاص سيستفيد منه دون أن يوجد حتما تكافؤ بين قيمة الرسم والتكلفة الحقيقية للخدمة المؤداة.	**0.50**	
ب ـ ذكر خصائص الرسم:		
– مبلغ نقدي يحدد ويفرض من جهة واحدة هي الدولة ويتم وضعه بواسطة القانون. – ارتباط الرسم بمقابل أو بخدمة خاصة تؤديها الدولة لدافع الرسم أو نفع خاص يستفيد منه. – يتميز الرسم بطابعه الاجباري.	**0.50×3**	
2) تعريف الإضراب وذكر شروط مشروعيته:		
أ ـ **تعريف الإضراب:** هو التوقف الإرادي للعامل عن العمل بصفة مؤقتة، من أجل تدعيم مطالب مهنية مقررة مسبقا في القوانين والاتفاقية الجماعية للعمل، لم يتم الوفاء بها من طرف صاحب أو أصحاب العمل.	**0.50**	
ب ـ ذكر شروط مشروعية الإضراب:		
– استنفاذ طرق التسوية الودّية المنصوص عليها في القانون (المصالحة، الوساطة والتحكيم). – عقد الجمعية العامة بمبادرة من ممثلي العمال، ويتخذ قرار اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السّري بموافقة أغلبية العمال المجتمعين في الجمعية العامة تضم نصف العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال على الأقل. – الإشعار المسبق بالإضراب لمدة لا تقّل عن ثمانية (08) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم ومفتشية العمل المختصة إقليميا بذلك.	**0.50×3**	
3) تعريف النفقة العامة وذكر خصائصها:		
أ ـ تعريف النفقة العامة: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للشخص المعنوي العام بقصد إشباع حاجة عامة.	**0.50**	
ب ـ ذكر خصائص النفقة العامة:		
– تعتبر مبالغ مالية نقدية تدفعها الدولة لأجل الحصول على المواد والسلع والخدمات اللازمة لممارسة نشاطها. – تصدر النفقة عن شخص معنوي عام. – تحقق النفقة العامة مصلحة عامة. – تتأثر النفقة العامة بالإمكانيات الإنتاجية. – تتزايد النفقة العامة بشكل مستمر. – تُؤثر النفقة العامة على النشاط الاقتصادي.	**0.25×6**	

موقع الدراسة eddirasa.com

الجزء الثاني:		**06**
1- تعريف عقد الشركة: جاء في المادة 416 من القانون المدني الجزائري: " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك"	**01**	
2- استخراج ركن عقد الشركة الوارد في السند (01) مع الشرح:		
أ ـ استخراج ركن عقد الشركة الوارد في السند (01): الركن الشكلي المتمثل في الشهر.	**0.25**	
ب ـ شرح الركن الشكلي (الشهر): تتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري، نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشر هذا الملخص في جريدة يومية.	**0.50**	
3- ذكر الأركان الأخرى لعقد الشركة غير الواردة في السند (01):		
ـ **الأركان الموضوعية العامة:** الرضا، المحل والسبب.		
ـ **الأركان الموضوعية الخاصة:** تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر.	**2**	
ـ **الأركان الشكلية:** الكتابة.		
4 ـ من السند (02):		
ا ـ تحديد النوع القانوني للشركة مع تبرير الإجابة:		
ـ **النوع القانوني للشركة:** شركة تضامن.	**0.25**	
ـ **التبرير:** اسم الشركة متبوع بكلمة " وشركائهم".	**0.5**	
ب ـ استخراج خاصية لهذه الشركة وسبب انقضائها:		
خاصية شركة التضامن الواردة في السند(02): <u>اسم الشركة</u> ويتكون من جميع أسماء الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة وشركائهم.	**0.5**	
سبب انقضاء شركة التضامن الوارد في السند (02): وفاة أحد الشركاء.	**0.25**	
ج ـ الأسباب الخاصة الأخرى لانقضاء شركة التضامن غير الواردة في السند (02):		
ـ تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته. ويمكن استمرار الشركة لنشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء.	**0.75**	
الجزء الثالث:		**08**
1- النوع القانوني لشركة "الفردوس" مع التبرير:		
- **النوع القانوني لشركة "الفردوس":** شركة ذات مسؤولية محدودة.	**01**	
- **التبرير:** حصص الشركاء إسمية ولا يمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول بالطرق التجارية.	**01**	

موقع الدراسة eddirasa.com

2- العقد المبرم بين شركة "الفردوس" والعمال الموسميين وتحديد نوعه مع التبرير: - **العقد المبرم بين شركة "الفردوس" والعمال الموسميين:** عقد عمل. - **تحديد نوع عقد العمل:** محدد المدة. - **التبرير:** توظيف العمال لفترة موسمية. **3- تحديد الوضعية القانونية لعلاقة العمل للعاملين "نسيم وسفيان":** - **العامل نسيم:** إنهاء علاقة العمل (العزل)، **التبرير:** ارتكابه لخطأ جسيم أثناء العمل. - **العامل سفيان:** تستمر علاقة العمل، **التبرير:** لأن المستخدم تكفل بتكوين العامل. **4- تسمى عملية إعادة نقل العامل سفيان من درجة إلى درجة أعلى مع التعريف:** - **تسمى عملية نقل العامل سفيان من درجة إلى درجة أعلى:** ترقية داخل السلم الوظيفي. - **تعريف الترقية داخل السلم الوظيفي:** هي نقل العامل من درجة إلى درجة أعلى ضمن السلم المهني المصنف فيه. **5- تحديد نوع العقد المبرم بين شركة " الفردوس" والمورد عادل مع التعريف:** - **تحديد نوع العقد المبرم بين شركة " الفردوس" والمورد عادل:** عقد بيع. - **تعريف عقد البيع:** عرفته المادة 351 من القانون المدني الجزائري: " البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي." **6- ذكر التزامات المورد عادل تجاه شركة الفردوس (التزامات البائع):** - الالتزام بنقل ملكية الآلة (المبيع). - الالتزام بتسليم الآلة (المبيع). - الالتزام بضمان المبيع (الآلة) ويشمل: ـ التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق. ـ التزام البائع بضمان العيوب الخفية. **ملاحظة: تقبل جميع الإجابات الصحيحة الأخرى**	**0.50×3** **0.50×2** **0.50×2** **0.50×2** **0.50×3**	

موقع الدراسة
eddirasa.com

عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
الجزء الأول:		**06**
1- تعريف الميزانية العامة للدولة وقانون المالية:		
- **تعريف الميزانية العامة للدولة:** هي مستند ذو طبيعة محاسبية يصف الموارد والأعباء الدائمة للدولة خلال فترة زمنية معينة هي سنة.	**1.50**	
أو تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق الأحكام التشريعية التنظيمية المعمول بها.		
- **تعريف قانون المالية:** هو مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات والتقديرات التي تحدد خلال سنة مدنية مجمل إيرادات ونفقات الدولة وبذلك فهو من الناحية التقنية يقدر الموارد والأعباء، ويتميز بأنه قانون يتوقع أو يتنبأ ويرخص.	**01**	
2- **ذكر طرق تسوية النزاعات الجماعية للعمل:** لتسوية النزاعات الجماعية للعمل يتطلب القيام بالإجراءات الوقائية حسب المادة (04) من قانون تسوية المنازعات الجماعية للعمل، وإذا استمر الخلاف بين الطرفين المتنازعين فإن القانون تضمن التسويات التالية:		
- المصالحة.	**0.50×3**	
- الوساطة.		
- التحكيم.		
3-تعريف الضريبة غير المباشرة مع إعطاء مثال عن ذلك:		
- **تعريف الضريبة غير المباشرة:** هي تلك الضرائب التي تفرض على عمليات التداول والاستهلاك والخدمات المؤداة، حيث يتم تسديد هذه الضريبة بطريقة غير مباشرة من الشخص الذي يرغب في استهلاك أشياء او استعمال خدمات.	**1.50**	
- **مثال عن الضريبة غير المباشرة:** الرسم على القيمة المضافة (**TVA**)...	**0.50**	
الجزء الثاني:		**06**
من السند (01):		
1-الشرح المختصر لحالة الترقية داخل السلم المهني (الوظيفي): تتم بنقل العامل من درجة إلى درجة أعلى ضمن السلم المهني المصنف فيه.	**0.50**	
2-أ- تحديد وشرح العنصر الأساسي المشار إليه في السند (01) لعقد العمل:		
- **العنصر**: الأجر.	**0.50**	
- **شرح عنصر الأجر**: هو المقابل المالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل الجهد أو العمل الذي يقدمه هذا الأخير.	**0.50**	

موقع الدراسة eddirasa.com

2-ب- يمثل عنصر الأجر بالنسبة لكل من:		
- **العامل:** حق مادي.	01	
- **صاحب العمل:** الالتزام بدفع الأجر بانتظام.	01	
من السند (02):		
1-**استخراج التزام الوكيل المعتمد في ضمان المبيع:** التكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص تصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية **(ضمان العيوب الخفية)**.	0.50	
2- شرح باقي التزامات الوكيل المعتمد بضمان المبيع:		
- **ضمان التعرض:** أي اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع والانتفاع به دون عائق.	01	
- **ضمان الاستحقاق:** يكون في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري من نزع المبيع منه فإن المشتري يجوز له الرجوع على البائع ومطالبته بالتعويض.	01	
الجزء الثالث:		**08**
1-تحديد النوع القانوني للشركة " العاصمية" مع التبرير:		
- **تحديد النوع القانوني للشركة "العاصمية"**: شركة تضامن.	0.50	
- **التبرير**: المسؤولية الشخصية المطلقة عن ديون الشركة.	0.50	
2-تعريف شركة التضامن وذكر خصائصها:		
- **تعريف شركة التضامن:** شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية وتسمى الشركة بأسماء الشركاء ويكتسب الشريك صفة التاجر، تعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.	01	
- **ذكر خصائص شركة التضامن:**		
✓ اكتساب الشريك صفة التاجر.	0.25×4	
✓ مسؤولية الشريك مسؤولية شخصية تضامنية مطلقة.		
✓ عدم قابلية الحصص للتداول.		
✓ اسم الشركة: يتكون عنوان أو اسم الشركة من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة "شركاؤهم".		
3-استخراج من الوضعية:		
أ ـ الأركان الموضوعية الخاصة والشكلية لشركة التضامن:		
• **الأركان الموضوعية الخاصة:**		
- **تعدد الشركاء:** الشريك رضوان، الشريك ياسر، الشريك نوال والشريك مراد.	0.75	

موقع الدراسة eddirasa.com

– **تقديم حصص الشركاء:** ✓ الحصة النقدية: 3000000 دج. ✓ الحصة العينية: محل تجاري. ✓ حصة العمل: خبرة في مجال الاعلام الآلي. – **نية المشاركة:** التعاون الإيجابي بين الشركاء. • **الأركان الشكلية:** – **الكتابة:** تحرير عقد رسمي لدى الموثق. – **الشهر:** إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل التجاري على مستوى الولاية ونشر ملخص العقد التأسيسي للشركة بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة وطنية يومية. **ب – البيانات التي تضمنها عقد الشركة:** – **اسم الشركة:** العاصمية. – **مقر الشركة:** حي الشهداء – الجزائر – **أسماء الشركاء:** رضوان، ياسر، نوال ومراد. – **مدة نشاط الشركة:** 20 سنة ابتداء من الثلاثي الأول من سنة 2025. 4– **مدى استمرارية الشركة بعد الواقعتين:** – **وفاة الشريك رضوان:** لا تستمر الشركة في نشاطها بعد الوفاة ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة. – **صدور حكم قضائي في حق الشريك مراد يقضي بمنعه من ممارسة مهنته التجارية:** لا تستمر الشركة في نشاطها بعد صدور حكم قضائي ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة. **ملاحظة: تقبل جميع الإجابات الصحيحة الأخرى**	0.25×3 0.50 0.50 0.50 0.25×4 0.50 0.50	

موقع الدراسة
eddirasa.com